

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1066/2532

บริษัท การ์เดียนประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดยอร์จเฟรนด์ชิพ กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 164, มาตรา 226, มาตรา 609 วรรคท้าย, มาตรา 624

ปัจจุบันกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลของประเทศไทยยังไม่มี ในเรื่องอายุความฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือนับสลายของสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งทาง ทะเล ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 624 ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ 3 ลักษณะ 8 หมวด 1 ว่าด้วยรับขนของ อันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 วรรคสาม เมื่อปรากฏว่าผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับตราส่งรับสินค้าไปเมื่อพุทธศักราช 2522 และ 2523 โจทก์รับช่วงสิทธิเรียกร้องจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับตราส่งมาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายและ นับสลายของสินค้าเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 คดีของโจทก์จึงขาดอายุความ

(วินิจฉัยโดยมติที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 2/2532)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์รับขนส่งสินค้าทางทะเลมี
จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โจทก์ได้รับโอนบรรดาทรัพย์สิน หนี้สินและความรับ
ผิดตามสัญญาประกันภัยจากบริษัทการ์เดียนแอสซัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย
ซึ่งได้รับประกันภัยสินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อจากประเทศอินเดียจำนวน ๔ ราย สินค้าดัง
กล่าวส่งมาทางเรือเดินทะเลโดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย เมื่อสินค้ามา
ถึงการท่าเรือแห่งประเทศไทยปรากฏว่ามีสินค้าชำรุดและขาดหายไปบางส่วนทั้ง ๔
ราย โจทก์และบริษัทการ์เดียนแอสซัวรันส์ จำกัด สาขาประเทศไทย ได้ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ผู้ซื้อสินค้าไปแล้ว โจทก์จึงได้รับช่วงสิทธิและรับโอนสิทธิมา
ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวเป็นเงิน ๓๑๘,๖๔๘.๙๐ บาท ขอ
ให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๑ มิได้มีวัตถุประสงค์รับขนส่งสินค้าทางทะเล
แต่มีวัตถุประสงค์รับขนถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นฝั่งและขนสินค้าลงเรือที่จอดเทียบท่า
จำเลยทั้งสองมิได้เป็นผู้ร่วมขนส่งทอดสุดท้ายโดยจำเลยทำหน้าที่เป็นผู้แทนของ
บริษัทเดินเรือ และคดีของโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวนตามฟ้องพร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่บริษัทเดินเรือทั้งสองขนสินค้าจากประเทศอินเดีย
มายังท่าของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นท่าเรือปลายทางเป็นการรับขนของ

ทางทะเล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๙ วรรคท้าย บัญญัติว่า "รับ
ขนของทางทะเล ท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น" ปัจจุบัน
กฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการรับขนของทางทะเลของประเทศไทยยังไม่มี
ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าในเรื่องอายุความฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อความสูญหายหรือนับสลายของสินค้าหรือสิ่งของที่ขนส่งทางทะเล ต้อง
นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๒๔ ซึ่งเป็นบทบัญญัติในบรรพ ๓
ลักษณะ ๘ หมวด ๑ ว่าด้วยรับขนของ อันเป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมา
ปรับคดีตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔ วรรคสาม
มาตรา ๖๒๔ บัญญัติว่า "ในข้อความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในการที่ของสูญหายหรือนับ
สลายหรือส่งชักช้านั้น ท่านห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นกำหนดปีหนึ่งนับแต่วันส่งมอบ หรือปี
หนึ่งนับแต่วันที่ควรจะได้ส่งมอบ เว้นแต่ในกรณีที่มีการทุจริต ปราบกฏว่าผู้ซื้อสินค้า
ตามฟ้องหรือผู้รับตราส่งรับสินค้าไปเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๒ และ ๒๕๒๓ โจทก์รับช่วง
สิทธิเรียกร้องมาจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับตราส่งมาฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเพื่อ
ความสูญหายและนับสลายของสินค้าตามฟ้องเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๖ คดีของ
โจทก์จึงขาดอายุความตามมาตรา ๖๒๔

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชันชื้อ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น